

1501934-45.2019.8.26.0068

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... fatos em apuração de denúncia anônima de tráfico de drogas no local dos fatos, os declarantes abordaram um indivíduo com as características passadas pelo CECOM, cor das vestes, juntamente com um menor e nada de ilícito foi encontrado com os abordados. Localizaram as drogas próximo ao local da abordagem, no bloco 36. A prova colhida nos autos é dúbia e não traz a certeza necessária ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501934-45.2019.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501934-45.2019.8.26.0068

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2163882/2019 - 01º D.P. BARUERI, 3281103 - 01º D.P. BARUERI, 499/19/441 - 01º D.P. BARUERI, 2163882 - 01º D.P. BARUERI, 499/19/441 - 01º D.P. BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS GUIMARAES ROCHA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos.

MATEUS GUIMARÃES ROCHA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, com as causas de aumento de pena do artigo 40, incisos III (aditamento às fls. 61) e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 01 de abril de 2019, por volta das 11h46min, na Avenida Marginal Esquerda, nº 36, no bairro Jardim Itaparica, neste município e Comarca de Barueri, armazenava a quantia de 35,69 gr (trinta e cinco e sessenta e nove) gramas da substância entorpecente denominada "cocaína" acondicionados em 85 (oitenta e cinco) tubos plásticos de "eppendorf", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado, devidamente notificado (fls. 68) e citado nesta data, apresentou defesa

preliminar (fls. 71), o que não obsteu ao recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal (fls. 74/75).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, e, ao final o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório. D E C I D O.

A ação penal improcedente.

Materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05); auto de exibição e apreensão (fls. 06); pelo laudo de exame toxicológico (fls. 11/13), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 09), negou os fatos a ele imputado e afirmou ser usuário e que guardas municipais o abordaram e não localizaram drogas em sua posse.

Em Juízo, voltou a negar a imputação.

A negativa do acusado, contudo, não restou totalmente contrariada.

Os Guardas não localizaram as substâncias entorpecentes em poder do acusado. O réu disse que era apenas usuário de drogas e, apesar da denúncia anônima, os guardas não presenciaram o réu praticando a traficância e não há nenhum outro indício de prova de que o réu era o proprietário do entorpecentes localizados pelos Guardas Municipais.

O menor Kauan da Silva Sousa, em solo policial, disse conhecer Mateus da vizinhança e informou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder na abordagem da guarda municipal.

As testemunhas Marcio Jose Silva e José Carlos de Paulo, guardas municipais, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que no dia dos fatos em apuração de denúncia anônima de tráfico de drogas no local dos fatos, os declarantes abordaram um indivíduo com as características passadas pelo CECOM, cor das vestes, juntamente com um menor e nada de ilícito foi encontrado com os abordados. Localizaram as drogas próximo ao local da abordagem, no bloco 36.

A prova colhida nos autos é dúbia e não traz a certeza necessária no tocante à autoria delitiva por parte do acusado.

Sabe-se que a condenação com base apenas em provas colhidas no inquérito policial e não corroboradas de maneira adequada em Juízo, não é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido: “Uma vez não reproduzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a prova coligida no inquérito, deve ser adotada a solução absolutória” (TACRIM-SP, Rel. Augusto César, RJD 16/132).

Da mesma maneira, meros indícios da prática delitiva não servem, por si só, para embasar a procedência do pedido ministerial.

Apesar de constituírem importante meio de prova, com inegável valor probante, faz-se necessária a presença de outros elementos seguros e convergentes a apontar a ocorrência dos fatos imputados ao acusado, sob pena de se cometer irreparável injustiça.

Com efeito, no caso em análise existe apenas insubsistente ilação que aponta o réu como autor do fato delituoso, razão pela qual a pretendida condenação não se mostra pertinente.

Vale citar, na mesma linha de pensamento acima exposta, o seguinte julgado do extinto TACRIM-SP: “Uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser admitida com apoio em prova cabal e afastada de dúvidas, sendo que as presunções e indícios, isoladamente consideradas, não se constituem em prova dotada dessas qualidades, de modo a serem insuficientes para amparar a procedência da denúncia” (RJTACRIM 38/263, rel. José Urban, j. 12.02.1998).

Percebe-se, destarte, que a prova colhida no caso em tela é frágil e não traz a certeza necessária para a edição de um decreto condenatório, sendo de rigor, pois, a absolvição, nos exatos termos do art. 386, VII, do CPP.

Não há nos autos qualquer prova segura que aponte o réu como autor do crime descrito na denúncia, razão pela qual sua condenação por tal delito não é possível.

Nesse sentido decide o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunha de

certeza, a absolvição do réu se impõe" (RJTJSP 10/545, rel. Hoepfner Dutra).
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido que a Justiça Pública move contra MATEUS GUIMARÃES ROCHA SANTOS, qualificado
nos autos, e o ABSOLVO da acusação de prática do delito previsto no art. 33, caput,
com as causas de aumento de pena do artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.
11.343/06, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.
Custas nos termos da lei Estadual.
P.R.I.C.

Barueri, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA